الاشبه ان الاب المسلم ليس له ان يأخذ من مال ولده الكافر شيا (وليس لولده ان يطالبه) أى الاب (بما فى ذمته من الدين) من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية (بل اذا مات) الاب ووجد الولد عين ماله الذى اقرضه لابيه أو باعه له أو غصبه منه بعد موته (أخذه) أى ما وجده (من تركته) ان لم يكن أنقد ثمنه ولا يكون ميراثا بل هو له دون سائر الورثة (من رأس المال)

(فصل ويباح للانسان) من ذكر أو أنثى (ان يقسم ماله بين ورثته) على قدر فريضة الله تعالى ولو أمكن ان يولد له (فى حال حياته ويعطى من حدث) له بعد قسمة مال (حصته وجوبا) ليحصل التعديل (ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم) منه الا فى نفقة وكسوة فتجب الكفاية (فان زوج أحدهم أو خصه بلا اذن البقية حرم عليه) وله التخصيص باذن الباقى منهم نص أحمد فى رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها قال يعطى جميع ولده مثل ما أعطاها (ولزمه ان يعطيهم) أى الباقى من عنده أو يرجع فيما خص به بعضهم ويعطى الباقى (حتى يستووا) بمن خصه أو فضله قال فى الاختيارات وينبغى أن يكون على الفور (فان مات) المزوج أو المخصص (قبل التسوية بينهم) أى بين ورثته (وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت) أى استقر الملك (للآخذ وان كان بمرض موته لم يثبت له شئ زائد عنهم) أى عن باقى الورثة (الا باجازتهم) لان حكمه كالوصية والتسوية هنا القسمة للذكر مثل حظ الانثيين والرجوع المذكور يختص بالاب دون الام وغيرها *(تنبيه)* تحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ان علم الشاهد بذلك وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد وعند الشاهد كبيع غير مرئى ولا موصوف (ما لم يكن وقفا) فانه (يصح بالثلث كالاجنبى) قال فى الاقناع وشرحه ولا يصح وقف مريض على أجنبى أو على وارث بزيادة على الثلث أى ثلث ماله كالعطية فى المرض والوصية انتهى

(فصل والمرض غير المخوف كالصداع) وهو وجع الرأس (ووجع الضرس) والرمد والجرب والحمى اليسيرة كساعة ونحوها (تبرع صاحبه نافذ فى جميع ماله كتبرع الصحيح) لان مثل هذه الامور لا يخاف منها فى العادة وكما لو كان مريضا فبرئ (حتى ولو صار) هذا (مخوفا ومات منه بعد ذلك والمرض المخوف كالبرسام) بكسر الموحدة وهو بخار يرتقى الى الرأس فيختل العقل به وقال عياض هو ورم فى الدماغ يتغير منه عقل الانسان ويهذى (وذات الجنب) قروح بباطن الجنب (والرعاف الدائم) لانه يصفى الدم فتذهب القوة (والقيام المتدارك) وهو الاسهال الذى لا يستمسك ومن المخوف أيضا الاسهال الذى معه دم لان ذلك يضعف القوة والفالج (وكذلك) أى وألحق بالمريض مرض الموت المخوف ثمانية أشار الى الاول منها بقوله (من) كان (بين الصفين وقت الحرب) وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة وأشار للثانى بقوله (أو كان باللجة) بضم اللام أى لجة البحر (وقت الهيجان) أى ثوران البحر بسبب هبوب الريح العاصف لان الله تعالى وصف من فى هذه الحالة بشدة الخوف قال تعالى وهو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وأشار الى الثالث بقوله (أو وقع الطاعون) قال أبو السعادات هو المرض العام والوباء الذى